

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5605/2539

นาย เสนอ แฉ่งชัด ใจ กับพวก
บ. ส.จิรัฐติกร จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387, มาตรา 1401

โจทก์ทั้งห้าสืบได้ร่วมกันใช้ที่ดินแปลงพิพาทเป็นสนามเด็กเล่นของเด็ก ๆ ที่อยู่ในที่ดินโจทก์ทั้งห้าสืบตามข้อตกลงที่จำเลยให้ไว้แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านต่อเนื่องกันมากกว่า 10 ปีแล้ว ถือได้ว่าโจทก์ทั้งห้าสืบซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ซื้อมาจากจำเลยมีสิทธิการจำยอมเหนือที่ดินแปลงพิพาท จึงได้การจำยอมโดยอายุความ เพื่อประโยชน์ในการที่จะใช้เป็นสนามเด็กเล่น

โจทก์ทั้งห้าสืบฟ้องว่า โจทก์ทั้งห้าสืบเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจากจำเลยที่ 1 ประมาณปี 2521 จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้จัดสรรที่ดินหมู่บ้านจิรัฐติกร รุ่น 7 ได้โฆษณาด้วยวาจาและให้พนักงานขายของจำเลยที่ 1 ชี้ให้ดูแผนผังที่ดินแปลงที่ 120 และ 121 ว่าตกลงจะให้เป็นสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านและเริ่มเข้าถือครองที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวโดยก่อสร้างสนามเด็กเล่นและใช้เป็นสถานที่จัดงานในเทศกาลต่าง ๆ ตลอดมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2533 จำเลยที่ 3 แจ้งแก่พวกโจทก์ว่าได้ซื้อที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวแล้วจะใช้ลวดหนามล้อมรอบโจทก์จึงได้ตรวจสอบโฉนดที่ดินเลขที่ 105747 และ 106295 ซึ่งเป็นที่ดินแปลงที่ 120 และ 121 ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 โอน

ขายให้จำเลยที่ 2 เมื่อปี 2524 จำเลยที่ 2 โอนขายให้จำเลยที่ 3 เมื่อปี 2532 และในวันเดียวกันจำเลยที่ 3 ได้จำนองที่ดินทั้งสองแปลงไว้แก่จำเลยที่ 4 โจทก์ทั้งห้าสืบได้เข้ายึดถือที่ดินแปลงดังกล่าวโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนหรือหมู่บ้านแห่งนี้มาตั้งแต่ปี 2522 ติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันที่ดินแปลงที่ 120 และ 121 จึงตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่บรรดาที่ดินของโจทก์ทั้งห้าสืบ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันจดทะเบียนเพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 105747 และ 106295 ตำบลลาดพร้าว (ออบป่า) อำเภอบางกะปิกรุงเทพมหานคร และให้จดทะเบียนเป็นภาระจำยอมแก่บรรดาที่ดินทุกแปลงตามผังหมู่บ้านจรัลรัฐดิกร รุ่น 7 หากจำเลยทั้งสี่ไม่กระทำให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสี่

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่เคยเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงพิพาทจึงไม่อาจอ้างสิทธิการจำยอมในที่ดินแปลงพิพาทได้ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ซื้อที่ดินแปลงพิพาทจากจำเลยที่ 2 โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 เป็นผู้รับจำนองที่ดินแปลงพิพาทจากจำเลยที่ 3 โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน และได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมายขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งห้าสืบอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 จดทะเบียนการจำยอมในที่ดิน โฉนดเลขที่ 105747 และ 106295 ตำบลลาดพร้าว (ออบป่า) อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของโจทก์ทั้งห้าสิบสี่ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจิริรัฐดิกร รุ่น 7 ทุกแปลงที่จะใช้ที่ดินของจำเลยที่ 3 ดังกล่าวเป็นสนามเด็กเล่นนอกจากที่ แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ที่ 4 ฎีกา

จำเลยที่ 3 ทั้งฎีกา ศาลฎีกาจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีของจำเลยที่ 3 ออกเสีย จากสารบบความศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 4 ว่า ที่ดินแปลง พินาทตกอยู่ในการจำยอมแก่ที่ดินโจทก์ทั้งห้าสิบสี่ในการที่จะใช้เป็นสนามเด็กเล่น หรือไม่ เห็นว่าฝ่ายโจทก์มีโจทก์ที่ 1 เบิกความว่า จำเลยที่ 1 จัดสรรที่ดินขายตั้งแต่ ต้นปี 2521 ใช้ชื่อโครงการว่าหมู่บ้านจิริรัฐดิกร รุ่น 7 ปรากฏตามผังหมู่บ้านจิริรัฐดิกร รุ่น 7 เอกสารหมาย จ.3 โจทก์ที่ 1 ได้ไปดูที่ดินก่อนซื้อ จำเลยที่ 1 ให้พนักงานของ จำเลยที่ 1 นำโจทก์ที่ 1 ดูสภาพที่ดินและชี้ว่าที่ดินแปลงที่ 120 และ 121 ตาม เอกสารหมาย จ.3 นั้น จำเลยที่ 1 จัดไว้เป็นสนามเด็กเล่นสำหรับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรใช้ ประโยชน์ โจทก์ที่ 1 ได้ตกลงซื้อที่ดินแปลงที่ 188 จากจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาซื้อขายกันตามเอกสารหมาย จ.2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2522 ซื้อแล้วโจทก์ที่ 1 เข้าอยู่ในที่ดินในปี 2522 นั้นเอง ได้เห็นที่ดินแปลงพินาทถูกใช้เป็นสนามเด็กเล่นของเด็ก ๆ ในหมู่บ้านจิริรัฐดิกร รุ่น 7 ดังกล่าวตลอดมา ก็มีการจัดงานสำหรับเด็กและกิจกรรม สำหรับคนในหมู่บ้านด้วย ปรากฏตามภาพถ่ายหมาย จ.4 ถึง จ.6 โจทก์ที่ 4 เบิก ความว่าซื้อที่ดินจัดสรรจากจำเลยที่ 1 ตามผังหมู่บ้านจิริรัฐดิกร รุ่น 7 เอกสารหมาย จ.3 แปลงที่ 147 และเข้าอยู่ในที่ดินเมื่อปี 2522 ตอนติดต่อซื้อที่ดินจากจำเลยที่ 1

นั้น พนักงานฝ่ายขายของจำเลยที่ 1 ได้ซื้อกว่าที่ดินแปลงที่ 120 และ 121 จัดไว้เป็นสนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะ เมื่อโจทก์ที่ 4 เข้าอยู่ในที่ดินที่ซื้อแล้ว ก็เห็นเด็ก ๆ ในหมู่บ้านจิรัฐติกร รุ่น 7 นั้น ได้เข้าไปวิ่งเล่นในที่ดินแปลงพิพาท ต่อมามีการปลูกต้นไม้และนำของเล่นสำหรับเด็กไปไว้ในที่ดินแปลงที่พิพาทปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.4 และจ.5 โจทก์ที่ 16 เบิกความว่า โจทก์ที่ 16 ซื้อที่ดินและบ้านจากจำเลยที่ 1 และเข้าไปอยู่ในต้นปี 2523 ก่อนซื้อได้ไปดูที่ดินและวางมัดจำล่วงหน้า 3 เดือน ตอนนั้นเป็นปี 2522 ขณะทำสัญญาซื้อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ขายที่ดินและบ้านเกือบหมดแล้วเหลืออยู่ประมาณ 3 หลังเท่านั้น จำเลยที่ 1 โฆษณาด้วยวาจาว่าจัดที่ดินแปลงพิพาทไว้เป็นสนามเด็กเล่นสำหรับคนในหมู่บ้าน ปี 2524 โจทก์ที่ 16 กับคนในหมู่บ้านได้ช่วยกันพัฒนาที่ดินแปลงพิพาทโดยการปรับพื้นดินปลูกต้นไม้ และปักป้ายว่าสนามเด็กเล่น โจทก์ที่ 16 เห็นเด็ก ๆ ไป ในหมู่บ้านใช้ที่ดินแปลงพิพาทเป็นที่วิ่งเล่น และที่เตะฟุตบอลมาตั้งแต่โจทก์ที่ 16 เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านจิรัฐติกร รุ่น 7 แล้วโจทก์ที่ 28 เบิกความว่า ซื้อที่ดินและบ้านตามผังหมู่บ้านจิรัฐติกร รุ่น 7 เอกสารหมายเลข จ.3 แปลงที่ 208 จากจำเลยที่ 1 และเข้าไปในปี 2523 ขณะไปซื้อ ผู้จัดการบริษัทจำเลยที่ 1 ได้พาโจทก์ที่ 28 เดินดูที่ดินในหมู่บ้านและซื้อบอกว่าที่ดินแปลงที่ 120 และ 121 ซึ่งอยู่ใกล้กับที่ดินแปลงที่ 208 จัดไว้ทำสนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะสำหรับคนในหมู่บ้าน เมื่อโจทก์ที่ 28 เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านปรากฏว่าที่ดินแปลงพิพาทถูกใช้ เป็นสนามเด็กเล่นแล้วหลังจากนั้นประมาณ 2 ปี กรรมการหมู่บ้านได้จัดหาเครื่องเล่นสำหรับเด็กมาไว้ในที่ดินแปลงพิพาท พยานโจทก์ทั้งสี่ปากต่างกล่าวต่างยืนยันว่า จำเลยที่ 1 ตกลงด้วยปากเปล่ากับผู้ซื้อที่ดินและบ้านจากจำเลยที่ 1 ตามโครงการหมู่บ้านจิรัฐติกร รุ่น 7 ตามแผนผังที่ดินเอกสารหมายเลข จ.3 ว่า ที่ดินแปลงหมายเลข 120 และ 121 อันเป็นที่ดินแปลงพิพาทนั้น จำเลยที่ 1 จัดไว้เป็นสนามเด็กเล่นสำหรับคนในหมู่บ้านที่ซื้อที่ดินจากจำเลยที่ 1 ได้ใช้ซึ่งโจทก์ทั้งห้าสืบว่ามีผังหมู่บ้านจิรัฐติกร รุ่น 7 ตามเอกสารหมายเลข จ.3 เป็นหลักฐานสนับสนุน กล่าวคือ ผังหมู่บ้านจิรัฐติกร รุ่น

7 ดังกล่าวได้ระบุนหมายเลขของที่ดินแต่ละแปลงพร้อมแบบบ้านลงไว้ยกเว้นแปลงหมายเลข 120 และ 121 ซึ่งเป็นที่ดินแปลงพิพาทได้พิมพ์ไว้ด้วยสีดำที่บล้อมรอบ หมายเลข 120 และ 121 เท่านั้น ไม่มีการระบุแบบบ้านลงไว้เหมือนที่ดินแปลงอื่น ๆ แต่อย่างใด ตามระเบียบการที่จำเลยที่ 1 พิมพ์ไว้ด้านหลังเอกสารหมาย จ.3 นั้น ก็ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ให้ผู้ซื้อจองซื้อที่ดินและบ้านโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2521 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2521 มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลตามที่จำเลยที่ 1 ประกาศไว้ในวันด้วย เช่นบ้านพร้อมที่ดิน 50 ตารางวา รถจักรยานยนต์ โทรทัศน์สี เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นและรถจักรยาน เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 จัดสรรที่ดินโครงการหมู่บ้านจิรัฐติกร รุ่น 7 มาตั้งแต่ต้นปี 2521 แล้วและโจทก์ที่ 1 ได้ซื้อที่ดินและบ้านจากจำเลยที่ 1 ตลอดจนเข้าอยู่ในที่ดินตั้งแต่ปี 2522 ตามหลักฐานสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.2 ดังนี้ จึงมีเหตุเชื่อได้ว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 4 ที่ 16 และที่ 28 ได้ถือเอาที่ดินแปลงพิพาทเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับเด็ก ๆ ในหมู่บ้านใช้เป็นสนามเด็กเล่นมาตั้งแต่ปี 2522 และ 2523 แล้ว ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ใช้ที่ดินแปลงพิพาททำประโยชน์ในช่วงปี 2522 ถึง 2524 แต่อย่างใด จำเลยที่ 1 เพิ่งจดทะเบียนโอนขายที่ดินแปลงพิพาทแก่จำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2524 จำเลยที่ 2 ก็ได้เข้าไปครอบครองที่ดินแปลงพิพาทแสดงให้เห็นว่า ที่ดินแปลงพิพาทถูกใช้เป็นสนามเด็กเล่นอยู่ตามที่ฝ่ายโจทก์นำสืบนั่นเอง ทั้งจำเลยที่ 2 นำสืบรับว่าพบของเล่นสำหรับเด็กตามภาพถ่ายหมาย จ.4 ถูกนำไปตั้งไว้ในที่ดินแปลงพิพาทมาตั้งแต่ปี 2526 แล้ว สอบถามคนแถวนั้นได้ความว่านายบรรเทาเป็นผู้นำมาติดตั้งไว้ จึงได้แจ้งให้นายบรรเทาขนย้ายออกไปแต่ปรากฏว่าไม่มีการขนย้ายของเล่นดังกล่าวออกไป จำเลยที่ 2 จึงได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 3 ไปเมื่อปี 2532 จำเลยที่ 3 ซื้อแล้วก็ได้เข้าไปครอบครองที่ดินแปลงพิพาท คงปล่อยไว้ให้มีสภาพเป็นสนามเด็กเล่นอย่างเดิมเจือสมขนานสืบของฝ่ายโจทก์ศาลฎีกาจึงเชื่อว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 4 ที่ 16 และที่ 28 รวมทั้งโจทก์ที่เหลืออีกห้าสิบคนได้ร่วมกันใช้ที่ดินแปลงพิพาทเป็นสนามเด็กเล่น

ของเด็ก ๆ ที่อยู่ในที่ดินโจทก์ทั้งห้าสิบสี่ตามข้อตกลงที่จำเลยที่ 1 ให้ไว้แก่ผู้ซื้อที่ดิน หมู่บ้านจิรัฐติกร รุ่น 7 ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2522จนกระทั่งถึงวันฟ้องเป็นเวลา กว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งการที่บุคคลในที่ดินโจทก์ทั้งห้าสิบสี่คนมีสิทธิให้เด็ก ๆ ที่อยู่ใน ที่ดินของโจทก์ทั้งห้าสิบสี่เข้าไปใช้ที่ดินแปลงพิพาทเป็นสนามเด็กเล่นย่อมถือได้ว่า โจทก์ทั้งห้าสิบสี่ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ซื้อมาจากจำเลยที่ 1 มีสิทธิการจำยอมเหนือ ที่ดินแปลงพิพาท ดังนั้นโจทก์ทั้งห้าสิบสี่จึงได้การจำยอมในที่ดินแปลงพิพาทโดยอายุ ความ ที่ดินแปลงพิพาทย่อมตกอยู่ในการจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโจทก์ทั้งห้าสิบ สี่ในการที่จะใช้เป็นสนามเด็กเล่น"

พิพากษายืน

(สุนพ กীরติยุติ-จำลอง สุขศิริ-สมบัติ เดียววิศเรศ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ